

과태료의 부과기준 (제16조 관련)

1. 일반기준

- 가. 하나의 위반행위가 둘 이상의 과태료 부과기준에 해당하는 경우에는 그 중 금액이 큰 과태료 부과기준을 적용한다.
- 나. 위반행위의 횟수에 따른 과태료 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료를 부과받은 경우에 적용한다. 이 경우 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 한 날과 다시 같은 위반행위로 적발한 날을 기준으로 하여 위반 횟수를 계산한다.
- 다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그러하지 아니하다.
- 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 2) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - 3) 위반행위자의 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위한 노력이 인정되는 경우
 - 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 결과 등을 고려하여 그 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	과태료 금액
가. 법 제3조제3항 단서에 따른 허가사항 변경신고를 하지 않은 경우	법 제70조제2항제1호	50만원
나. 법 제5조제1항(법 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 운임 및 요금에 관한 신고를 하지 않은 경우	법 제70조제2항제2호	50만원
다. 법 제6조(법 제28조 및 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 약관의 신고를 하지 않은 경우	법 제70조제2항제3호	50만원
라. 화물운송 종사자격증을 받지 않고 화물자동차 운수사업의 운전업무에 종사한 경우	법 제70조제2항제3호의2	50만원
마. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 화물운송 종사자격을 취득한 경우	법 제70조제2항제3호의3	50만원
바. 법 제10조를 위반한 경우	법 제70조제2항제4호	50만원

사. 법 제10조의2제4항을 위반하여 자료를 제공하지 않거나 거짓으로 제공한 경우	법 제70조제2항제4호의2	50만원
아. 운송사업자가 법 제11조(같은 조 제3항 및 제4항은 제외하며, 법 제28조 및 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 준수사항을 위반한 경우	법 제70조제2항제5호	50만원
자. 운수종사자가 법 제12조(같은 조 제1항제4호는 제외하며, 법 제28조 및 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 준수사항을 위반한 경우	법 제70조제2항제6호	50만원
차. 법 제13조(법 제28조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제70조제2항제7호	300만원
카. 법 제15조제4항을 위반하여 인증표시 또는 이와 유사한 표시를 한 경우	법 제70조제2항제7호의2	50만원
타. 법 제15조의2제2항을 위반하여 인증이 취소된 후에도 인증표시의 사용을 중지하지 않은 경우	법 제70조제2항제7호의3	50만원
파. 법 제16조제1항·제2항 또는 제17조제1항(법 제28조 및 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 양도·양수, 합병 또는 상속의 신고를 하지 않은 경우	법 제70조제2항제8호	100만원
하. 법 제18조제1항(법 제28조 및 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 휴업·폐업신고를 하지 않은 경우	법 제70조제2항제9호	100만원
거. 법 제20조제1항(법 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 자동차등록증 또는 자동차등록번호판을 반납하지 않은 경우	법 제70조제2항제10호	300만원
너. 법 제24조제2항에 따른 허가사항 변경신고를 하지 않은 경우	법 제70조제2항제11호	50만원
더. 운송주선사업자가 법 제26조제1항, 제2항, 제4항부터 제6항까지의 준수사항을 위반한 경우	법 제70조제2항제12호	100만원
러. 국제물류주선사업자가 법 제26조의2에서 적용하는 운송주선사업자의 준수사항 등을 위반한 경우	법 제70조제2항제12호의2	
1) 법 제26조의 준수사항을 위반한 경우		100만원
2) 법 제28조에서 준용하는 법 제11조의3 제1항·제3항 및 제47조의2제1항에 따른 위탁화물 관리책임, 실적신고 의무를		300만원

위반한 경우		
머. 법 제29조제2항 단서에 따른 허가사항 변경 신고를 하지 않은 경우	법 제70조제2항제13호	50만원
버. 법 제31조에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제70조제2항제14호	300만원
서. 법 제35조에 따른 적재물배상보험등에 가입하지 않은 경우	법 제70조제2항제15호	
1) 운송사업자: 미가입 화물자동차 1대당		1만5천 원
가) 가입하지 않은 기간이 10일 이내인 경우		1만5천원에 11일째부터
나) 가입하지 않은 기간이 10일을 초과한 경우		가산하여 1일당 5천원을
		가산한 금액. 다만 과태료
		의 총액은 자동차 1대당
		50만원을 초과하지 못한
		다.
2) 운송주선사업자		
가) 가입하지 않은 기간이 10일 이내인 경우		3만원
나) 가입하지 않은 기간이 10일을 초과한 경우		3만원에 11일째부터 가산하
		여 1일당 1만 원을 가산한
		금액. 다만 과태료의 총액
		은 100만원을 초과하지 못
		한다.
3) 운송가맹사업자		
가) 가입하지 않은 기간이 10일 이내인 경우		15만원
나) 가입하지 않은 기간이 10일을 초과한 경우		15만원에 11일째부터 가산
		하여 1일당 5만 원을 가산
		한 금액. 다만 과태료의 총
		액은자동차 1대당 500만원
		을 초과하지 못한다.
어. 보험회사등이 법 제36조를 위반하여 책임 보험계약등의 체결을 거부한 경우	법 제70조제2항제16호	50만원
저. 보험등 의무가입자 또는 보험회사등이 법 제37조를 위반하여 책임보험계약등을 해제 하거나 해지한 경우	법 제70조제2항제17호	50만원
쳐. 보험회사등이 법 제38조제1항 및 제2항을 위반하여 해당 사항을 알리지 않은 경우	법 제70조제2항제18호	30만원
커. 운송사업자가 법 제40조제4항에 따라 서 명날인한 계약서를 위·수탁차주에게 교부	법 제70조제2항제18호 의2	300만원

하지 않은 경우		
터. 법 제44조제1항을 위반하여 보조금 또는 융자금을 보조받거나 융자받은 목적 외의 용도로 사용한 경우	법 제70조제2항제19호	200만원
퍼. 법 제47조제1항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	법 제70조제2항제20호	50만원
허. 법 제47조제1항에 따른 조사를 거부·방해 또는 기피한 경우	법 제70조제2항제21호	100만원
고. 법 제51조의8(법 제51조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 개선명령을 따르지 않은 경우	법 제70조제1항제1호	100만원
노. 법 제51조의9(법 제51조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 임직원에 대한 징계·해임의 요구에 따르지 않거나 시정명령을 따르지 않은 경우	법 제70조제1항제2호	300만원
도. 법 제54조제2항에 따른 조치명령을 이행하지 않거나 조사 또는 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우	법 제70조제2항제22호	100만원
로. 법 제55조에 따른 자가용 화물자동차의 사용을 신고하지 않은 경우	법 제70조제2항제23호	50만원
모. 법 제56조의2에 따른 자가용 화물자동차의 사용 제한 또는 금지에 관한 명령을 위반한 경우	법 제70조제2항제23호의2	50만원
보. 법 제61조제1항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	법 제70조제2항제24호	50만원
소. 법 제61조제1항에 따른 서류를 제출하지 않거나 거짓 서류를 제출한 경우	법 제70조제2항제25호	50만원
오. 법 제61조제1항에 따른 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우	법 제70조제2항제26호	100만원